

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 296/2538

นางจรรยา กลั่นประยูร กับพวก

โจทก์

นายทองคำ วัฒนศิริ กับพวก

จำเลย

นางญาณิน ภาชีผล ทนายจำเลยทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ก่อน หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 137) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 1341 เลขที่ดิน 41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉพาะส่วนอันเป็นบริเวณที่ตั้งบ้านของ โจทก์ที่ 1 และอาณาบริเวณโดยรอบบ้านดังกล่าวเป็นเนื้อที่รวมกัน ประมาณ 60 ตารางวา ซึ่งอยู่ภายในกรอบเส้นสีน้ำเงิน ตามแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.9 ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทภายในกรอบเส้นสีน้ำเงินเป็นเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ตามแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.9 นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 132,133)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 8(1) กำหนดให้ผู้ได้มายื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล

อันถึงที่สุด เมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์จึงยังไม่อาจดำเนินการตั้ง
กล่าวได้ จำเลยทั้งสี่ ไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2497) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ
8(1) กำหนดให้ผู้ได้ม้ายื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล
อันถึงที่สุด เมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์จึงยังไม่อาจดำเนินการตั้ง
กล่าวได้ จำเลยทั้งสี่ ไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>